



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T I V O L I
Sezione Lavoro

n. 1060/21 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO

nella causa

T R A

Parte_1 (nato a Capranica Prenestina il 3.2.1959), elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio (RM), Piazza della Repubblica n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Malandrino in virtù di delega in atti
ricorrente

E

CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli (RM), via di Villa Adriana n. 140 presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generali alle liti

convenuto

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7.2.2023 ha emesso la seguente sentenza

DISPOSITIVO

- dichiara il diritto di Parte_2 a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 1, commi da 199 a 205, legge n. 232 del 2016 con decorrenza 1.4.2018 e, di conseguenza, condanna l' CP_1 al pagamento, in favore del Pt_1 dei relativi ratei di detta prestazione maturati dall'1.4.2018 sino al 31.7.2018 nella misura di legge, oltre gli accessori di legge;

- condanna l'CP_1 alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, nonché oltre rimborso del contributo versato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 ha presentato, in data 26.7.2017, domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 1, commi da 199 a 205, legge n. 232 del 2016, nonché contestualmente ha proposto domanda di riconoscimento della suddetta prestazione.

Con provvedimento del 12.10.2017, l'CP_1 ha respinto tale domanda di verifica poiché *“la prestazione a sostegno del reddito da Lei percepita non risulta conclusa da almeno 3 mesi nell'anno del monitoraggio”*; successivamente, l'CP_2 ha respinto anche la domanda di liquidazione della prestazione in esame chiudendo il procedimento in data 10.4.2018.

Nelle more, il Pt_1 ha presentato pertanto, in data 22.2.2018, una nuova istanza di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci; contestualmente alla stessa ha presentato anche una domanda denominata *“pensione di anzianità/pensione anticipata”*.

Con nota del 26.6.2018 l'CP_1 ha risposto all'istanza di verifica di detto requisito affermando che *“a seguito dell'istruttoria della sua domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, presentata il 22.2.2018, lei si trova nelle seguenti condizioni: - è in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66; - ha concluso da almeno tre mesi il godimento della spettante prestazione di sostegno al reddito I requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del DPCM n. 87/2017 saranno perfezionati in data 01/03/2018. In esito al monitoraggio previsto dalla legge, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria.*

Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01/04/2018 presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici, sempre che a tale data sussistano tutti requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa".

In data 9.7.2018, il Pt_1 ha presentato quindi una nuova domanda, questa volta denominata "pensione anticipata-lavoratori precoci legge 232/2016", chiedendo la liquidazione del trattamento con decorrenza 1.4.2018.

Con nota del 19.7.2018, l'CP_1 ha comunicato al Pt_1 la liquidazione della pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza 1.8.2018, vale a dire dal primo giorno del mese successivo della data di presentazione della predetta ultima domanda del 9.7.2018.

Successivamente, l'CP_1 con provvedimento del 18.9.2018, ha respinto, "per motivi amministrativi", la domanda del 22.2.2018 denominata "pensione di anzianità/pensione anticipata".

Esperiti i rimedi amministrativi, il Pt_1 si è rivolto a questo Tribunale, sostenendo che l'CP_1 avrebbe dovuto liquidare la prestazione con decorrenza dal mese di aprile 2018 anziché dal mese di agosto 2018, alla luce delle previsioni normative che disciplinano la materia, dettagliatamente richiamate nel proprio atto introduttivo.

L'CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato.

Concesso termine per note finali, la causa è stata rinviata per discussione.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.

La domanda merita accoglimento

Il punto controverso della causa riguarda la decorrenza della pensione anticipata di cui all'art. 1, commi da 199 a 205, legge n. 232 del 2016 in godimento al Pt_1 quest'ultimo sostiene che il *dies a quo* andrebbe individuato nell'1.4.2018, mentre l'CP_1 ritiene che detta decorrenza vada

individuata nel primo giorno del mese successivo alla domanda del 9.7.2018 in quanto quella precedente del 22.2.2018, essendo denominata “*pensione di anzianità/pensione anticipata*”, si riferirebbe ad un’altra prestazione e quindi non potrebbe essere fatta valere ai fini della liquidazione del trattamento rivendicato con l’odierno ricorso.

Non risulta contestato, invece, che il Pt_1 possedesse tutti i requisiti per accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 1.4.2018

Ebbene, anche a volere prescindere dalla questione relativa all’interpretazione della domanda presentata dall’odierno ricorrente in data 22.2.2018 alla luce del tenore sostanziale della stessa e di tutte le circostanze concrete che hanno caratterizzato il caso in esame, va osservato che il messaggio *CP_1* n. 4097 dell’8.11.2019, recante “*Indennità “ape sociale” e trattamenti pensionistici anticipati in favore di lavoratori precoci di cui all’art. 1, comma 179 e comma 199 e ss. Della legge n. 232 del 2016 e s.m. – domanda di accesso la beneficio – ulteriori indicazioni operative*”, prevede quanto segue: “*in considerazione della successione cronologica delle domande di certificazione presentate e fermo restando il principio dell’esistenza dei requisiti e dei presupposti alla data di accesso al beneficio, per poter erogare la prestazione pensionistica, le sedi sono invitate a lavorare le domande di certificazione e di pensione presentate con le modalità indicate nella circolare secondo i seguenti criteri: 1) Prima certificazione respinta – domanda di pensione/indennità ape sociale ancora in carico alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione. In tale caso, l’accoglimento della seconda domanda di certificazione consente l’accoglimento della domanda di pensione o di indennità originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta domanda di certificazione. In particolare all’esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento*

ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata [...]”.

Dunque, alla stregua delle stesse indicazioni operative fornite dall' *CP_1* in tema di gestione dei procedimenti relativi alle domande concernenti il trattamento oggetto di giudizio, nell'ipotesi in cui la prima domanda di certificazione del requisito venga respinta e l'interessato presenti nuovamente tale domanda e la stessa venga accolta, l' *CP_1* deve riconoscere il trattamento con decorrenza dalla data di presentazione dell'originaria domanda di pensione laddove questa sia ancora in lavorazione.

È ciò che è accaduto nel caso di specie.

Invero, risulta non contestato e provato dalla produzione documentale di parte ricorrente che quest'ultima ha presentato in data 26.7.2017 sia la domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione sia la domanda di riconoscimento della suddetta prestazione. La domanda di certificazione è stata respinta con provvedimento del 12.10.2017, mentre quella di liquidazione della prestazione è stata definita negativamente in 10.4.2018. Tuttavia, prima di tale ultima data, il *Pt_1* aveva presentato, in data 22.2.2018, una nuova istanza di certificazione che ha poi avuto esito positivo.

Ne consegue che, essendo “*ancora in carico*” la domanda di liquidazione della prestazione alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe dovuto condurre all'accoglimento anche della domanda di pensione originariamente presentata in data 26.7.2017 con decorrenza dalla data in cui si sono perfezionati di tutti i requisiti di legge per l'accesso alla pensione.

In definitiva, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 1, commi da 199 a 205, legge n. 232 del 2016 con decorrenza 1.4.2018 e, di conseguenza, l' *CP_1* va condannato al pagamento dei relativi ratei di detta prestazione maturati dall'1.4.2018 sino

al 31.7.2018 nella misura di legge, come indicato nei conteggi di parte
ricorrente, oltre gli accessori di legge.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e distratte in favore
del procuratore antistatario di parte ricorrente, seguono la soccombenza.

Così deciso in data 7.2.2023

Il Giudice

Alessio Di Pietro